



PUTUSAN

Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT Etercon Pharma, yang diwakili oleh Direktur Roy Rachmat Lembong, berkedudukan di Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 8, RT 005 RW 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raddy Raditya Djatnika, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Raditya Djatnika & Associates (RDA Law Office), beralamat di Wisma Axcelor, Lantai Dasar, Jalan Pos Pengumben Lama Nomor 24, RT 009 RW 003, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Komisi Banding Merek, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Tergugat/Komisi Banding Merek Nomor 584/KBM/HKI/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 tidak beralasan menurut hukum;
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 584/KBM/HKI/2015;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek PREMIUMCAREPURE Kelas 03 Nomor D002012051125 milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek PURE CARE Kelas 03 Nomor IDM000008906;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar Tergugat memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek PREMIUMCAREPURE atas nama Penggugat sesuai permohonan pendaftaran merek Agenda Nomor D002012051125 tertanggal 24 Oktober 2012 dan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek yang bersangkutan;
5. Biaya perkara, menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 27 September 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 September 2018 dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Putusan Tergugat/Komisi Banding Merek Nomor 584/KBM/HKI/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 tidak beralasan menurut hukum;
2. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 584/KBM/HKI/2015;
3. Menyatakan merek PREMIUMCAREPURE Kelas 03 Nomor D002012051125 milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek PURE CARE Kelas 03 Nomor IDM000008906;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek PREMIUMCAREPURE atas nama Pemohon Kasasi sesuai permohonan pendaftaran merek Agenda Nomor D002012051125 tertanggal 24 Oktober 2012 dan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek yang bersangkutan;
5. Biaya perkara, menurut hukum;

Sekiranya Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon sekiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka Penggugat dalam gugatannya harus mengurai secara jelas mengenai dasar hukum terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, kejelasan mana tidak ditemukan dalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa dalam gugatan *a quo* Pemohon Kasasi sebagai Penggugat mendalilkan bahwa Termohon Kasasi sebagai Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah berlaku secara efektif sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Etercon Pharma tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT Etercon Pharma**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019